МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 12 дугаар сарын 17 № 04/26 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА Л.ЭНХБИЛЭГ ТАНАА

“Хөөрхөн Зүрхнүүдийн аян” Төрийн бус байгууллагаас “... Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 2024/ШЦТ/60 дугаартай шийтгэх тогтоолыг Монгол Улсын шүүхийн шийдвэрийн цахим санд байршуулсан байна. Ингэхдээ шүүхийн шийдвэрийг цахим хуудаст байршуулах журмын 4.1, 5.2.1 дүгээр заалтыг зөрчиж хохирогчийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, гэрийн хаяг зэрэг хувийн мэдээллүүдийг оруулсан байна. Уг шийтгэх тогтоолыг “Сэтгэл зүйн хараал” гэх YouTube сувагт эх сурвалж болгон, хэргийн талаарх подкастыг 2024 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр бэлтгэхдээ бэлгийн хүчирхийллийн үйл явцыг он цагийн дарааллаар тодорхой ярьсан нь хохирогчийн сэтгэцийн гэмтлийг сэдрээх, дахин хохирох нөхцөл байдлыг үүсгэж байна” гэх гомдлыг Комисст гаргажээ.

Гомдлын дагуу холбогдох баримтыг хянаж, хууль тогтоомжид дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Шүүхийн шийдвэрийн цахим сан (https://shuukh.mn/)-д 2024 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн байдлаар шүүгдэгч Ч.А-д холбогдох эрүүгийн хэргийг шийдвэрлэсэн Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 2024/ШЦТ/60 дугаар шийдвэрийг байршуулахдаа хохирогч С.Н-ийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, гэрийн хаяг зэрэг хувийн мэдээллийг нээлттэй нийтэлсэн байна. Уг шийтгэх тогтоолыг бэлгийн халдашгүй байдал, бэлгийн эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг, насанд хүрээгүй хүүхдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндсөн бусад хэргийн талаар подкаст бэлтгэдэг “Сэтгэл зүйн хараал” YouTube цахим суваг ашиглан “хойд эцгийн зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хэрэг” гэх подкастыг 2024 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр цацжээ.

2. Подкастад хохирогчийн нэрийг өөрчилсөн гэх боловч хэргийн үйл баримт, шүүхийн шийдвэрийн дугаар зэргээс хохирогч хэн болохыг тодорхойлох боломжтой байсан талаар мэдээлэл гаргагч ТББ-аас нэмэлт тайлбар ирүүлсэн байна. Тухайлбал, “...подкастыг нийтэлсний дараа хохирогч С.Н-ийн ээж рүү танил нь холбогдож, гэр бүлд санаа зовсноо илэрхийлж, дэмжлэг үзүүлэхийг санал болгосон” гэжээ. Бэлгийн халдашгүй байдал, бэлгийн эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэрийг цахим санд нээлттэй байршуулсан нь хэргийн үйлдлийг олон нийт дэлгэрэнгүй мэдэх, хохирогч дахин хохирох нөхцөлийг үүсгэсэн байна.

3. Гомдол шалгах ажиллагааны явцад хянаж үзэхэд 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 09-ний өдөр хүртэл шийдвэрлэсэн бэлгийн халдашгүй байдал, бэлгийн эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэргийн талаарх зарим шийдвэр Шүүхийн шийдвэрийн цахим санд нээлттэй тавигдсан байх бөгөөд тэдгээр шийдвэрт хэргийн оролцогчдын нэр, регистрийн дугаар, оршин суугаа хаяг, боловсрол, эрүүл мэндийн талаарх мэдээлэл ил байна. Жишээлбэл, 2024 оны 12 дугаар сарын 09-ны

байдлаар Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 2024/ШЦТ/178 дугаартай шийдвэр (шүүгдэгчийн гэрийн хаяг, боловсрол, эрүүл мэндийн талаарх мэдээллийг болон хохирогчийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, гэрийн хаяг, эрүүл мэндийн талаарх мэдээлэл нээлттэй), Төв аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 2024/ШЦТ/77 дугаартай шийдвэр (шүүгдэгчийн нэр, эцгийн нэр, овог, төрсөн он, сар, өдөр, гэрийн хаяг, боловсрол, эрүүл мэндийн талаарх мэдээлэл болон хохирогчийн нэр зэрэг мэдээлэл нээлттэй), Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 2024/ШЦТ/223 дугаартай шийдвэр (хэргийн оролцогчдын нэр, эцгийн нэр, овог, гэрийн хаяг, боловсролын мэдээлэл нээлттэй) нийтлэгдсэн байх бөгөөд эдгээр шийдвэрт хэргийн оролцогчдын хувийн болон эмзэг мэдээлэл ил тавигджээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван Зургаадугаар зүйлийн 13 дахь хэсэгт “Халдашгүй чөлөөтэй байх эрхтэй... иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална”, Монгол Улс 1974 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр соёрхон баталж, 1976 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр болсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлд “Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно. Хүн бүр тийм оролцоо, халдлагаас хуулиар хамгаалуулах эрхтэй” гэж халдашгүй чөлөөтэй байх, хувийн нууцаа хамгаалуулах эрхийг баталгаажуулсан. Хохирогчийн хувийн болон эмзэг мэдээллийг агуулсан шүүхийн шийдвэрийг нээлттэй нийтэлсэн нь Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй байх, хүний эрх, хууль ёс ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмуудыг зөрчсөн байна.

Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 2024/ШЦТ/60 дугаартай шийдвэрийг эх сурвалж болгож, “Сэтгэл зүйн хараал” YouTube цахим суваг контент хийж, цацсан нь хохирогчийг ялгаварлан гадуурхалт, хүнлэг бус харьцаанаас ангид байх эрх зөрчигдөхөд хүргэжээ. Ялгаварлан гадуурхалт, хүнлэг бус харьцаанаас ангид байх эрхийг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Арван Зургаадугаар зүйлийн 13 дахь хэсэгт баталгаажуулсан, Монгол Улсын олон улсын гэрээний суурь зарчим болно. Түүнчлэн, бэлгийн хүчирхийллийн хохирогчийн хувийн нууц, эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад дахин хохирохоос хамгаалах нь Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын үзэл санааг тайлбарлаж Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах НҮБ-ын хорооноос гаргасан 35 дугаар ерөнхий зөвлөмжид заасан зарчим болно.

Түүнчлэн, хүний эмзэг мэдээллийг агуулсан, бэлгийн эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэрийг шүүхийн цахим санд нээлттэй байршуулсан нь Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 39 дүгээр тушаалаар батлагдсан Шүүхийн шийдвэрийг цахим санд байршуулах журмын 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.1 дэх заалтыг тус тус зөрчиж байна. Уг журмын 2.1.5, 7.2.1 дэх заалтын дагуу шүүхийн шийдвэрийг цахим хуудаст байршуулах нь шүүгчийн туслахын, энэ үйл ажиллагаанд хяналт тавих нь шүүхийн тамгын газрын даргын чиг үүрэг байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр

зүйлийн 24.1.2 дахь хэсэгт тус тус заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд хүний эрх, эрх чөлөөний зөрчлийг таслан зогсоох, цаашид хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1. Бэлгийн гэмт хэргийн хохирогчийн хувь хүний нууцаа хамгаалуулах эрхийг зөрчсөн албан хаагч, хяналт тавих чиг үүрэгтэй албан тушаалтанд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцуулах арга хэмжээ авах, энэ төрлийн зөрчлийг дахин гаргахгүй байх үүднээс зөрчил, авсан арга хэмжээний мэдээллийг шүүхийн захиргааны нийт алба хаагчдад зохимжтой байдлаар мэдээлэх, анхааруулга өгөх.

2. Шүүхийн шийдвэрийн цахим сан https://shuukh.mn/-д хүний эмзэг мэдээлэл бүхий бэлгийн эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэргийн шийдвэрүүд нээлттэй байршсан байх тул санд авагдсан шийдвэрийг бүхэлд нь хянаж, зохих шийдвэрийг хаалттай горимд оруулж, хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй. Шаардлагын дагуу авсан арга хэмжээний танилцуулгыг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагч “Хөөрхөн Зүрхнүүдийн аян” ТББ-д.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА